

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 173/2539 พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย สุชิน จงสมกิจ

ผู้ร้อง

นาย สุพจน์ กิตติโกศิริรัตน์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

แม้ผู้ร้องเป็นเพียงผู้เช่าซื้อรถยนต์ของกลางขณะจำเลยใช้รถดังกล่าวกระทำความผิดแต่เมื่อผู้ร้องได้ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบก่อนที่ศาลจะสั่งริบผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนรถนั้นได้และเมื่อผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดก็ต้องคืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

คดี นี้ สืบเนื่อง มาจาก โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 24, 50 และ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ศาลชั้นต้น พิพากษา ลงโทษ จำเลย และ สั่ง ริบ รถยนต์กระบะหมายเลข ทะเบียน 3ย-0062 กรุงเทพมหานคร ของกลาง

ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ขอให้ สั่ง คืน รถยนต์ ของกลาง แก่ ผู้ร้อง

โจทก์ ยื่น คำร้องคัดค้าน ว่า ผู้ร้อง ไม่ใช่ เจ้าของ รถยนต์ ของกลางที่ แท้จริงผู้ร้อง รู้เห็นเป็นใจ ใน การกระทำความผิด ขอให้ ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ยกคำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ผู้ร้อง เข้าซื้อ รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน 3ย-0062 กรุงเทพมหานคร จาก บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนानันต์ จำกัด เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2534 เจ้าพนักงานสรรพสามิต จับกุม จำเลย ได้ พร้อม บุหรี่ต่างประเทศ ซึ่งมีได้ ปิดอากรแสตมป์ และ ยึด รถยนต์ ดังกล่าว ซึ่ง ใช้ บรรทุก บุหรี่ เป็นของกลาง ผู้ร้อง คง ผ่อนชำระ ค่าเช่าซื้อ รถยนต์ ของกลาง ต่อไป จน ครบกำหนดราคา ตาม สัญญาเช่าซื้อ เมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2535 ตาม ใบเสร็จรับ เงินเอกสาร หมายเลข ร.1 ศาลชั้นต้น มี คำพิพากษา ให้ริบ รถยนต์ดังกล่าว วันที่ 6 กรกฎาคม 2535 คดี มี ปัญหา ตาม ฎีกา ของ ผู้ร้องประการ แรก ว่า ผู้ร้อง มีสิทธิ ยื่น คำร้องขอ คืน รถยนต์ ของกลาง หรือไม่เห็นว่า แม้ ขณะ จำเลย ใช้ รถยนต์ ของกลาง กระทำ ความผิด ผู้ร้องเป็น ผู้เช่าซื้อ รถยนต์ ของกลาง มิใช่ เจ้าของ ก็ ตาม แต่ก่อน ที่ศาลชั้นต้น จะ สั่ง ริบ รถยนต์ ของกลาง ผู้ร้อง ผ่อนชำระ ค่าเช่าซื้อ ครบผู้ร้อง จึง ได้ กรรมสิทธิ์ ใน รถยนต์ ของกลาง ก่อน ที่ ศาลชั้นต้นจะ มี คำสั่ง ริบ ดังนี้ ผู้ร้อง ย่อม มีสิทธิ ยื่น คำร้องขอ คืน รถยนต์ของกลาง ได้ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ฎีกา ของ ผู้ร้อง ข้อ นี้ฟังขึ้น

คดี มี ปัญหา ต่อไป ว่า ผู้ร้อง และ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนานันต์ จำกัด รู้ เห็นเป็นใจ ใน การกระทำ ความผิด หรือไม่ สำหรับ ปัญหา นี้ ศาลล่าง ทั้ง สอง ยัง ไม่ได้ วินิจฉัย แต่ ศาลฎีกา เห็นสมควรวินิจฉัย ไป เลย โดย ไม่จำต้อง ย้อนสำนวน

ไป ให้ ศาลล่าง ทั้ง สองวินิจฉัย ก่อน เห็นว่า แม้ ผู้ร้อง และ จำเลย จะ เป็น พี่น้อง
ร่วม บิดา มารดาเดียวกัน แต่ ก็ มิได้ อาศัย อยู่ บ้าน เดียว กัน อัน อาจจะ แสดง
ว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจ ใน การกระทำ ความผิด เมื่อ รถยนต์ ของกลาง ถูก ยึดบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ธนानันต์ จำกัด ขอรับ รถยนต์ ของกลาง จาก พนักงานสอบสวน
มา เก็บรักษา ใน เดือน เดียว กัน นั้นเอง และเดือน ถัด มา ผู้ร้อง ก็ ชำระ ค่าใช้จ่าย
ใน การ ติดต่อ ขอรับ รถยนต์ของกลาง มา เก็บรักษา ไว้ แก่ บริษัท เงินทุนหลัก
ทรัพย์ ธนานันต์ จำกัด เป็น เงิน 700 บาท ตาม ใบรับเงิน ชำระราย เอกสาร หมายเลข
ร.4 ทั้ง ผู้ร้องยัง ผ่อนชำระ ค่าเช่าซื้อ ต่อไป ใน ลักษณะ ที่ เคย ปฏิบัติ อีก 3 ครั้ง
รวม 7 งวด พฤติการณ์ ดังกล่าว แสดง ว่า บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนานันต์ จำกัด
และ ผู้ร้อง เตรียม การ เพื่อ ขอรับ รถยนต์ ของกลาง คืน แล้ว การ มิได้ ร้องขอ
คืน รถยนต์ ของกลาง ใน ชั้นสอบสวน จึง มิใช่ ข้อ พิสูจน์แต่อย่างใด ทั้ง ไม่ ปรากฏ
ว่า บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนานันต์ จำกัด รู้เห็นเป็นใจ ใน การกระทำ ความผิด
ข้อเท็จจริง ฟังได้ ว่า ผู้ร้องและ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนานันต์ จำกัด มิได้ รู้
เห็นเป็นใจ ด้วย ใน การกระทำ ความผิด ฎีกา ของ ผู้ร้อง ฟังขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ คืน รถยนต์ ของกลาง แก่ ผู้ร้อง

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล ราชางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

การริบทรัพย์สินเป็นโทษที่ลงแก่ผู้กระทำความผิดทางอาญาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา18(5)ซึ่งโดยหลักการลงโทษทางอาญาจะเป็นการลงโทษต่อผู้กระทำความผิดเท่านั้นจะไปลงโทษผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดได้ไม่คงมีบัญญัติยกเว้นไว้เฉพาะการริบทรัพย์สินซึ่งบางกรณีทรัพย์สินนั้นอาจเป็นของบุคคลอื่นศาลก็อาจริบได้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา32,33และ34และที่มีบัญญัติไว้ตามกฎหมายเฉพาะเช่นพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ.2484มาตรา74ทวิพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522มาตรา102พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ.2518มาตรา116เป็นต้นแต่กฎหมายใดที่บัญญัติให้ริบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นของบุคคลใดและเจ้าของจะรู้เห็นด้วยในการกระทำความผิดด้วยหรือไม่ศาลเคยวินิจฉัยว่ากฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองประเทศไทยนำมาใช้บังคับไม่ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่562/2508,1602-1603/2509) ดังที่กล่าวมาแล้วว่าการริบทรัพย์สินบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเป็นกรณียกเว้นดังนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา36จึงบัญญัติเพื่อเปิดช่องให้มีการขอคืนทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา36หรือ34หากผู้ที่ขอคืนเป็นเจ้าของแท้จริงและมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดศาลก็จะสั่งคืนทรัพย์สินให้ถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงาน มีปัญหาที่น่าคิดว่าความเป็นเจ้าของที่แท้จริงนี้จะพิจารณาขณะไหนเพราะความเป็นเจ้าของแท้จริงระหว่างขณะกระทำความผิดกับขณะที่ศาลมีคำพิพากษาให้ริบทรัพย์สินอาจเป็นคนละคนเพราะทรัพย์สินนั้นอาจมีการเปลี่ยนมือไปในระหว่างศาลพิจารณาก่อนศาลมีคำพิพากษาให้ริบทรัพย์สินคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ร้องซึ่งขณะที่มีการกระทำความผิดคือวันที่3กันยายน2534ผู้ที่เป็นเจ้าของ(กรรมสิทธิ์)ในรถยนต์แท้จริงคือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนानันต์ จำกัดซึ่งเป็นผู้ให้เข้าซื้อแต่ขณะ

ที่ศาลมีคำพิพากษาให้บริบูรณ์คือวันที่6กรกฎาคม2535เจ้าของที่แท้จริงคือผู้ร้อง ซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อเพราะผู้ร้องได้ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วศาลฎีกาวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของที่สามารถร้องขอคืนทรัพย์สินที่ถูกริบตามมาตรา36ได้คดีนี้ศาลชั้นต้น ยกคำร้องผู้ร้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้บันทึกเห็นว่าหากพิจารณาถ้อยคำใน มาตรา36ประมวลกฎหมายอาญาแล้วทำให้น่าคิดว่าความเป็นเจ้าของที่แท้จริงน่าจะ พิจารณาในขณะกระทำความผิดเพราะว่าองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่จะขอคืน ทรัพย์สินที่ถูกริบคือต้องมีได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดซึ่งองค์ประกอบทั้งสอง ประการนี้ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกันมิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาในการพิจารณาการรู้ เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดย่อมเป็นไปได้ยากเพราะกรณีอาจมีปัญหว่าเจ้าของ แท้จริงขณะที่มีการกระทำความผิดกับขณะศาลพิพากษาให้บริบูรณ์เป็นคนละคนซึ่ง เป็นไปได้ว่าเจ้าของแท้จริงขณะกระทำความผิดรู้เห็นในการกระทำแต่เจ้าของแท้จริงขณะ ศาลพิพากษาให้บริบูรณ์รู้เห็นในการกระทำความผิดหรือกรณีกลับกันเจ้าของแท้จริงขณะ กระทำความผิดมิได้รู้เห็นแต่เจ้าของแท้จริงขณะศาลพิพากษาให้กลับรู้เห็นในการกระทำ ผิดกรณีทั้งสองนี้ศาลจะพิจารณาสิ่งคืนทรัพย์สินได้หรือไม่และอีกประการหนึ่งถ้าหาก ถือเอาความเป็นเจ้าของแท้จริงขณะศาลมีคำพิพากษาก็อาจมีการโอนทรัพย์สินให้ บุคคลอื่นเพื่อใช้สิทธิในการขอคืนก็เป็นได้ซึ่งเป็นช่องทางให้มีการโอนทรัพย์สินเพื่อ ขอคืนทรัพย์สินที่ถูกริบเป็นผลให้การบริบูรณ์กรณีดังกล่าวไม่เป็นบทลงโทษผู้รู้ เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้มีแนวคำพิพากษา ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้เป็น2แนว 1.ถือเอาความเป็นเจ้าของแท้จริงขณะกระทำความผิดคือคำ พินิจฉัยศาลฎีกาที่169/2506วินิจฉัยว่า บ. นำกระบือเข้ามาในราชอาณาจักรหลัก เลียงสุลการศาลพิพากษาลงโทษและริบกระบือตามพระราชบัญญัติสุลการ พ.ศ.2469มาตรา27ผู้ร้องขอคืนกระบือโดยอ้างว่าซื้อจากจำเลยตามตัวพิมพ์รูปพรรณ ที่ออกภายหลังวันเกิดเหตุ1วันศาลฟังข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องซื้อโดยสุจริตแต่วันที่จำเลย นำกระบือเข้ามาผู้ร้องยังไม่เป็นเจ้าของจึงจะถือว่าเป็นเจ้าของซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจ

ด้วยในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33,34ไม่ได้ถ้อยยอมให้
จำเลยโอนขายทรัพย์สินเช่นนี้ยอมเป็นช่องทางให้ผู้กระทำความผิดใช้วิธีโอนกรรมสิทธิ์ไป
ก่อนถูกฟ้องให้รับทรัพย์สินนั้นได้ยกคำร้อง 2.ถือเอาความเป็นเจ้าของแท้จริงก่อนศาล
พิพากษาคือคำพิพากษาศาลฎีกาที่119/2506วินิจฉัยว่ารถยนต์ที่จำเลยใช้หนีภาษีและ
ถูกลงโทษศาลพิพากษาปรับรถยนต์นั้นจำเลยโอนขายรถแก่ผู้อื่นไประหว่างพิจารณา
คดีก่อนศาลมีคำพิพากษาผู้ซื้อซื้อโดยสุจริตศาลสั่งคืนรถแก่ผู้ซื้อได้ สำหรับเหตุผล
ของผู้ที่เห็นด้วยกับความเห็นในแนวที่2ให้เหตุผลในทำนองที่คุ้มครองบุคคล
ภายนอกเพราะถ้าเป็นกรณีที่ผู้ซื้อรับซื้อทรัพย์สินไว้โดยสุจริตหากตีความว่าไม่มีสิทธิ
ขอคืนย่อมกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอก คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้
วินิจฉัยถือความเป็นเจ้าของแท้จริงขณะที่ศาลมีคำพิพากษาให้ปรับรถยนต์ของกลาง
แต่เมื่อวินิจฉัยถึงองค์ประกอบข้อที่ว่ารู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดหรือไม่ศาลฎีกา
กลับหยิบยกการรู้เห็นของทั้งผู้ร้องและผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงขณะมี
การกระทำความผิดทั้งผู้ร้องและผู้ให้เช่าซื้อต่างไม่รู้เห็นเป็นใจจึงไม่มีปัญหาเกิดขึ้นหากคน
ใดคนหนึ่งรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดแล้วละก็อาจจะมีความปัญหาในการสั่งคืนของกลาง
เกิดขึ้นได้ซึ่งผู้บันทึกก็เห็นว่าถ้าหากเป็นกรณีเช่นนั้นศาลก็คงสั่งไม่คืนทรัพย์สินให้ผู้
ร้องเป็นแน่ในปัญหานี้ยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้จึงต้องรอดูคำวินิจฉัยของ
ศาลฎีกาต่อไปแต่โดยผลของคำพิพากษาศาลฎีกานี้ผู้บันทึกเห็นว่าศาลฎีกาท่าน
วินิจฉัยโดยมองความเป็นธรรมเพราะกรณีเป็นเรื่องที่ผู้เช่าซื้อทำสัญญาเช่าซื้อแล้ว
ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาตลอดจนครบก่อนศาลมีคำพิพากษาให้รับทรัพย์สินที่เช่าซื้อตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องถ้าจะวินิจฉัยเคร่งครัดว่าผู้ร้องไม่ได้เป็นเจ้าของขณะกระทำ
ผิดก็จะกลายเป็นว่าผู้ที่ขอคืนทรัพย์สินคือผู้ให้เช่าซื้อซึ่งไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้ว
ยิ่งจะเป็นการสับสนและไม่เป็นธรรมกับผู้ร้องอย่างมาก เกี่ยวกับการขอคืนของกลาง
นอกจากองค์ประกอบที่บัญญัติไว้ในมาตรา36แล้วศาลฎีกายังได้วางหลักไว้อีกหลาย
กรณีที่น่าสนใจเช่น 1.การร้องขอคืนของกลางเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่าง

หนึ่งหากศาลวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นใดแล้วหากมายื่นคำร้องซึ่งในเรื่องเดิมก็เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่2082/2521ผู้ร้องร้องขอให้คืนของกลางที่ศาลพิพากษาให้ริบศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วสั่งว่าพยานหลักฐานยังไม่พอพียงว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของให้ยกคำร้องเท่ากับฟ้องว่าผู้ร้องไม่เป็นเจ้าของแท้จริงนั่นเองผู้ร้องมายื่นคำร้องขอคืนของกลางอีกเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา144จะอ้างว่าคำร้องฉบับก่อนยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ร้องไม่ได้เป็นเจ้าของแท้จริงหาได้ไม่ 2.การร้องขอคืนของกลางเป็นการใช้สิทธิทางศาลอย่างหนึ่งถ้าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องใช้สิทธิโดยไม่สุจริตศาลยกคำร้องได้เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่182/2537จำเลยที่1นำพาของกลางไปกระทำผิดมาครั้งหนึ่งแล้วซึ่งผู้ร้องเคยติดต่อขอรถยนต์ของกลางคืนจากพนักงานสอบสวนแสดงว่าผู้ร้องทราบเรื่องแล้วแต่หาได้บอกเลิกสัญญาและติดตามยึดรถคืนทันทีไม่กลับปล่อยให้จำเลยที่1เป็นผู้รับรถยนต์กลับไปครอบครองใช้สอยและรับเงินค่าเช่าซื้อจากจำเลยที่1ต่อมาจำเลยที่1นำรถยนต์มากระทำผิดอีกซึ่งความข้อนี้อาจเป็นเพราะว่าตามสัญญาเช่าซื้อ มีข้อกำหนดให้จำเลยที่1ต้องรับผิดชอบผู้ร้องในทุกกรณีอยู่แล้วผู้ร้องจึงมิได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดของจำเลยที่1พฤติการณ์แสดงว่าแม้จำเลยที่1จะนำรถยนต์ของกลางไปใช้ในการกระทำผิดผู้ร้องก็ไม่ประสงค์จะเลิกสัญญาเช่าซื้อการที่ผู้ร้องขอคืนของกลางเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่1เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่มีอำนาจที่จะร้องขอคืนของกลาง(คำพิพากษาศาลฎีกา

ที่269/2537,1343/2537,4117/2532,365/2534,3224/2534) 3.เจ้าของรวมในทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาให้ริบก้อนของกลางได้เพราะประมวลกฎหมายอาญามาตรา36มิได้จำกัดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของรวมไว้หากเจ้าของรวมมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำขอให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินกึ่งหนึ่งได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่200/2537,1303/2510) ?สมมุขชาติ?